

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2539 ร้อยเอก สังกาศ อธิธิปาตานนท์
นาย อลงกรณ์ กมลยะบุตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 247

ข้อตกลงตาม สัญญาจ้างว่าความที่ให้โจทก์เป็น ทนายความของจำเลยในคดีฟ้องขับไล่โดยจำเลยจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เมื่อคดีถึงที่สุดและจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีกับให้โจทก์ออกเงินทดรองเป็นค่าขึ้นศาลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างดำเนินคดีไปก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดถ้าจำเลยไม่ได้รับที่ดินพิพาทคืนโจทก์จะไม่ได้รับค่าจ้างมีลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกันเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2532 จำเลยได้ว่าจ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ใน คดี ฟ้องขับไล่ ตาม คดี หมายเลขแดงที่ 1959/2532 ของ ศาลแพ่ง ธนบุรี ตกลง ให้ ค่าจ้าง โจทก์ 250,000 บาทมี ข้อสัญญา ว่า จำเลย จะ ชำระ ค่าจ้าง ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ คดีถึงที่สุดและ จำเลย เป็น ฝ่าย ชนะคดี กับ ให้ โจทก์ ออก เงินทดรอง เป็น ค่าขึ้นศาลจำนวน 20,400 บาท ค่า

ธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน ระหว่างดำเนินคดี ไป ก่อน จนกว่า คดี จะถึงที่สุด ถ้า จำเลย ไม่ได้ รับ ที่ดินพิพาท คื่น โจทก์ จะ ไม่ได้ รับ ค่าจ้าง โจทก์ ได้ใช้ ความรู้ ความ สามารถตลอดจน ศิลปะ บั๊งคับ จน จำเลย ใน คดี ดังกล่าว ข้างต้นยอม ที่ จะ ประนีประนอมด้วย โดย ขอ ค่า ขนย้าย 25,000 บาท ครั้น ถึง วันนัดจำเลย ได้ ยื่น คำร้องขอ ถอน โจทก์ จาก การ เป็น ทนายความ พร้อม เสนอ ให้เงิน แก่ จำเลย คดี นั้น 50,000 บาท ศาล จึง มา คำพิพากษา ตามยอม ขอให้ บั๊งคับจำเลย ชำระ เงินจำนวน 265,833.34 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 250,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่เคย จ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ไม่เคย ตกลงให้ค่าจ้าง โจทก์ ตาม ฟ้อง จำเลย เคย ฟ้อง นาย พีรภิตย์ ถาวรานุสรณ์ เป็น จำเลย ที่ศาลแพ่ง ธนบุรี โดย จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้จ่าย เองโจทก์ ไม่ได้ เกี่ยวข้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 20,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2532จนกว่า จะชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ค่าจ้าง ว่าความให้ โจทก์เป็น เงิน 250,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2532 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ จำเลย ชำระ ค่าจ้างว่าความ โดย โจทก์ บรรยายฟ้อง ถึง ข้อตกลง ตาม สัญญาจ้าง ว่าความ ว่าจำเลย ได้ว่า จ้าง โจทก์ เป็น ทนายความ ใน คดี ฟ้องขับไล่ ตาม คดี หมายเลขแดงที่ 1959/2532 ของ ศาลชั้นต้น ระหว่าง นาย อลงกรณ์ กมลยะบุตร ที่ 1 นาย อนุสรณ์ จวีรัตน์ ที่ 2 โจทก์ นาย พिरกิตย์ ถาวรานุสรณ์ จำเลย ตกลง ให้ ค่าจ้าง โจทก์ 250,000 บาท มี ข้อ สัญญา ว่า จำเลย จะชำระ ค่าจ้าง ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ คดีถึงที่สุด และ จำเลย เป็น ฝ่าย ชนะคดีกับ ให้ โจทก์ ออก เงินทดรอง เป็น ค่าขึ้นศาล จำนวน 20,400 บาทค่า ธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน ระหว่าง ดำเนินคดี ไป ก่อน จนกว่าคดี จะ ถึงที่สุด ถ้า จำเลย ไม่ได้ รับ ที่ดินพิพาท คืน โจทก์ จะ ไม่ได้ รับ ค่าจ้าง ดังนี้ เห็นว่า ข้อตกลง ตาม สัญญาจ้าง ว่าความ ระหว่างโจทก์ กับ จำเลย ดังกล่าว มี ลักษณะ เป็น การ หา ประโยชน์ จาก การ ที่ ผู้อื่นเป็น ความ กัน หรือ ยุยง ให้ ผู้อื่น เป็น ความ กัน จึง เป็น สัญญา ที่ มีวัตถุประสงค์ เป็น การ ขัด ต่อ ความสงบ เรียบร้อย หรือ ศีลธรรม อัน ดี ของประชาชน ย่อม ตกเป็น โทษะ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 113(เดิม) (มาตรา 150 ที่ แก้ไข ใหม่) ปัญหา ข้อ นี้ แม้ คู่ ความ จะ มิได้อุทธรณ์ ฎีกา แต่ ก็ เป็น ปัญหา อัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของประชาชน ศาลฎีกา เห็นสมควร หยิบยก ขึ้น วินิจฉัย เอง ได้ ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบ ด้วย มาตรา 246, 247และ เมื่อ วินิจฉัย ดังนี้ แล้ว คดี ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ประเด็น ตามฎีกา จำเลย ข้อ อื่น อีก ต่อไป เพราะ ไม่อาจ ทำให้ ผล คดี เปลี่ยนแปลงศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย กับ คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การรับว่าความให้แก่ตัวความถือเป็นสัญญาจ้างทำของเป็นการประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่งมิใช่อาชีพและทนายความก็มีใช้ลูกจ้างของตัวความทนายความจึงต้องมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งในการใช้วิจารณญาณความรู้ความสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีได้กล่าวคือตัวความจะบงการหรือสั่งให้ทนายความทำการอย่างใดๆตามที่ตนเองต้องการในทุกเรื่องไม่ได้ในทางกลับกันทนายความก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อศาลการนำเสนอความเท็จต่อศาลไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีปลุกพยานเท็จ เสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จปกปิดซ่อนงำอำพรางหลักฐานต่างๆเพื่อช่วยเหลือลูกความของตนล้วนเป็นเรื่องผิดกฎหมายและสิ่งที่ยักจูงใจให้เกิดการกระทำดังกล่าวก็คือ"ค่าว่าความ"ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2477มาตรา12(2)จึงบัญญัติว่าทนายความที่เข้าว่าความแตกต่างโดยวิธีแบ่งส่วนเอาจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้จากลูกความอาจถูกห้ามหรือลบชื่อออกจากทะเบียนได้ทั้งนี้เพราะการเรียกค่าว่าความโดยวิธีดังกล่าวนั้นเป็นการเอาตนเองไปมีส่วนได้เสียกับผลแห่งคดีกระทบต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา113(เดิม) ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528มาตรา51บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับว่าด้วยมารยาททนายความได้และมีการออกข้อบังคับมารยาททนายความเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2529ข้อบังคับใหม่มิได้ระบุให้การเรียกเอาค่าว่าความโดยวิธีแบ่งส่วน

เอาจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทซึ่งจะตกได้แก่ลูกความเป็นการผิดมารยาท
ทนายความปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าสัญญาว่าความที่ทำขึ้นหลังวัน
ที่18กุมภาพันธ์2529โดยมีข้อตกลงเรียกค่าความด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นข้อตกลง
จะเป็นโมฆะหรือไม่(ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะหรือไม่ต้องพิจารณาจากผลของ
กฎหมายขณะมีการทำข้อตกลง)คดีนี้ได้ความว่าสัญญาว่าความที่ทำขึ้นภายหลังวัน
ที่18กุมภาพันธ์2529ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการหา
ประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกันหรือยุยงให้ผู้อื่นเป็นความกันเป็นสัญญาที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา113(เดิม)จึงอาจมีข้อโต้แย้งว่า
เมื่อข้อบังคับมารยาททนายความซึ่งออกโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายในปัจจุบันมิได้
ระบุห้ามการเรียกค่าความโดยวิธีดังกล่าวแล้วแสดงให้เห็นว่ากฎหมายประสงค์ให้
เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้เหตุใดข้อตกลงจึงเป็นโมฆะอีกผู้หมายเหตุเห็นว่าเฉพาะ
กรณีนี้ข้อตกลงจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่
ต้องพิจารณาจากภาพรวมของวิชาชีพทนายความกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเหตุผลของ
เรื่องอยู่ที่ว่าสมควรให้ทนายความเอาตนเองไปมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีหรือให้
ทนายความไปเป็นตัวแทนความเสียเองหรือไม่มิใช่ขึ้นกับว่ามีกฎหมายและข้อบังคับระบุ
ไว้หรือไม่ผู้หมายเหตุเชื่อว่าผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทุกท่านไม่มีผู้ใดต้องการเอา
ตนเองไปผูกพันเป็นตัวแทนความเสียเองแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นผู้หมายเหตุก็ยังเชื่อว่าโจทก์มี
เจตนาบริสุทธิ์มิได้ประสงค์เอาตนเองไปเป็นตัวแทนความเสียเองแต่อาจเข้าใจคลาด
เคลื่อนว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เท่านั้นเมื่อได้รับคำตอบเช่นนี้จึงสรุปได้ว่าการเรียกค่า
ว่าความโดยวิธีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วคำพิพากษาศาลฎีกานี้จึงชอบด้วย
เหตุผลทั้งเป็นการสนับสนุนให้ศักดิ์ศรีของทนายความดำรงอยู่ต่อไป ? ทนงศักดิ์จุล
ยกาญจน์?